

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 778/2541

นายอรุณ ไกรสุวรรณสาร กับพวก

โจทก์

นายเบญจะ เพชรคล้าย กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 374, มาตรา 1387, มาตรา 1401

ป.วิ.พ. มาตรา 55

การจะจำยอมยอมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์เท่านั้น โดยอสังหาริมทรัพย์ที่ได้สิทธิการจำยอมนั้นเรียกสามยทรัพย์ ส่วนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตกอยู่ในการจำยอมนั้นเรียกภารยทรัพย์ ผู้ที่จะฟ้องบังคับการจำยอมได้จึงต้องเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น เมื่อปรากฏว่าขณะฟ้องคดีนี้โจทก์ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินสามยทรัพย์ให้บุคคลอื่นไปแล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยผู้เป็นเจ้าของภารยทรัพย์ แม้ตามสัญญาให้ทางผ่านที่ดินระบุว่า หากที่ดินของโจทก์ได้โอนไปยังบุคคลหนึ่งบุคคลใด จ.ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทเดิมยินยอมให้ใช้ทางนั้นเป็นทางผ่านสัญจรไปมาได้ก็ตาม และบุคคลภายนอกผู้รับโอนที่ดินจากโจทก์ไปจะมีสิทธิอย่างไรก็เป็นเรื่องที่บุคคลภายนอกผู้รับโอนที่ดินจากโจทก์ไปจะไปใช้สิทธินั้นเองเมื่อยังไม่ปรากฏชัดแจ้งว่ามีการไม่ชำระหนี้แก่บุคคลภายนอกนั้น โจทก์ที่ 1 ย่อมไม่มีอำนาจใช้สิทธิดังกล่าวนั้นแทนได้

การระจำยอมยอมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่สงฆาริมทรัพย์เท่านั้น โดย
สงฆาริมทรัพย์ที่ได้สิทธิการระจำยอมนั้นเรียกสามยทรัพย์ ส่วนสงฆาริมทรัพย์ซึ่ง

(ไสว จันทาศรี-จำลอง สุขศิริ-สมบัติ เดี่ยวอิศเรศ)

ศาลอุทธรณ์ - นายพลรัตน์ ประทุมทาน

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ